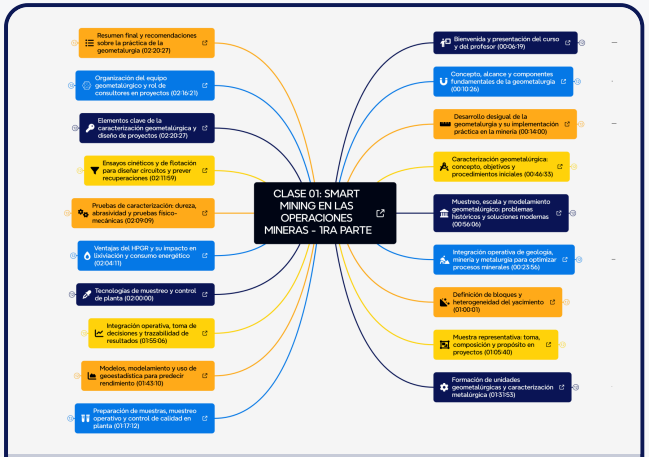
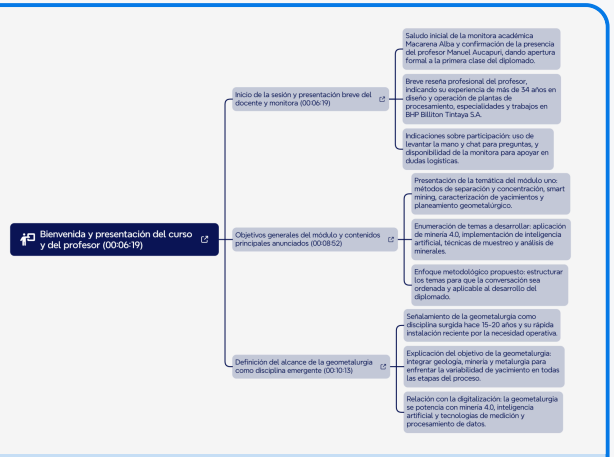
# ¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

## 01. Encuentra el tema central




En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

## 02. Profundiza en los temas




En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

## 03. Ve directo a la explicación

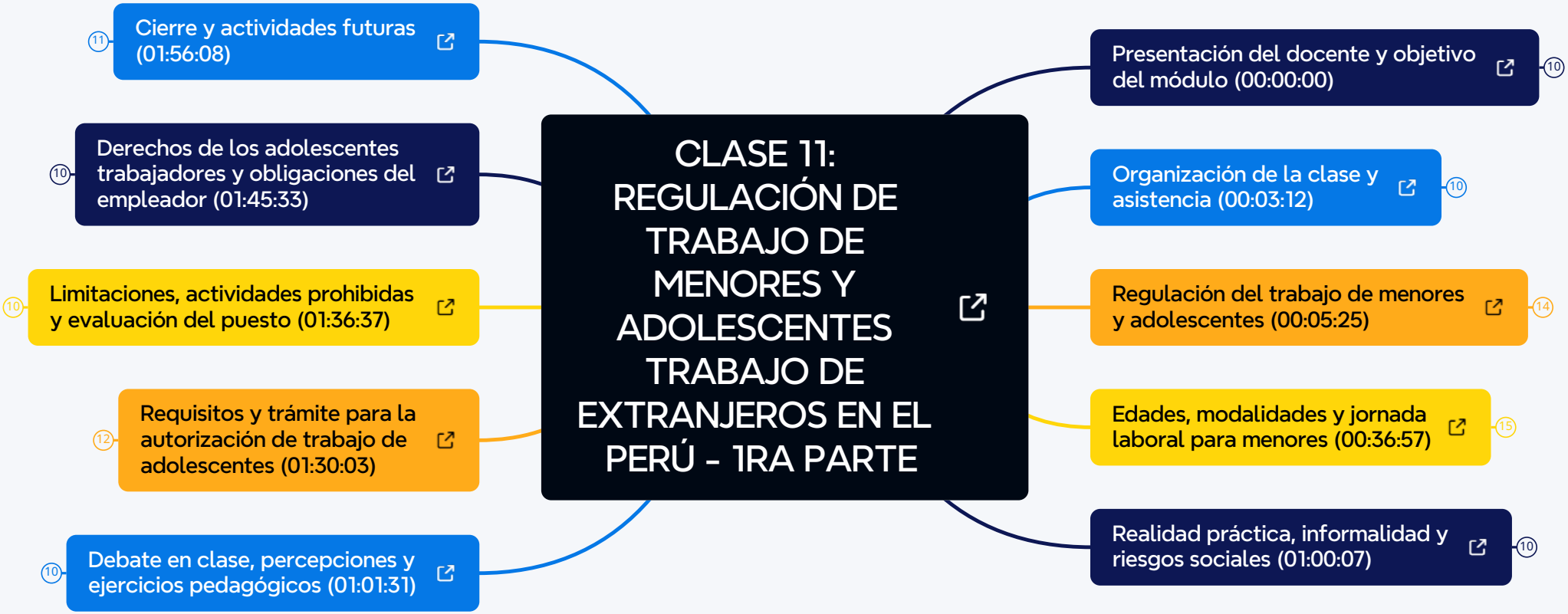


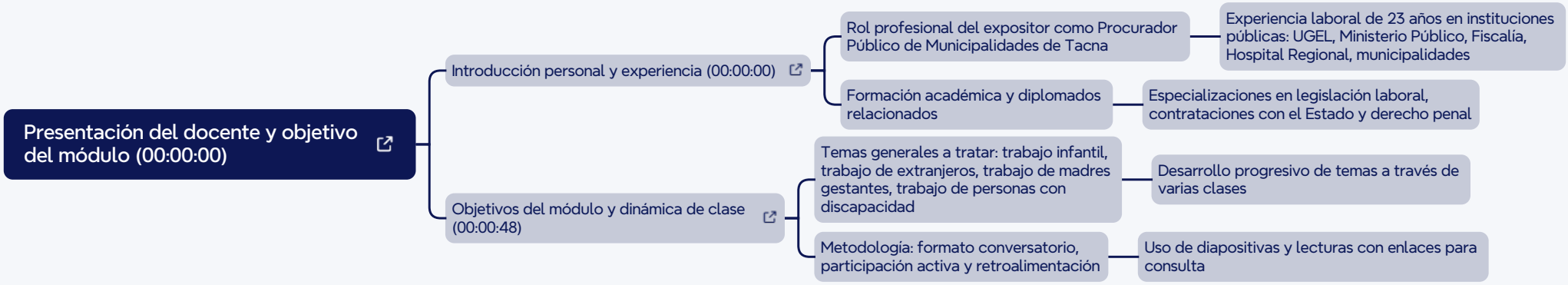

Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

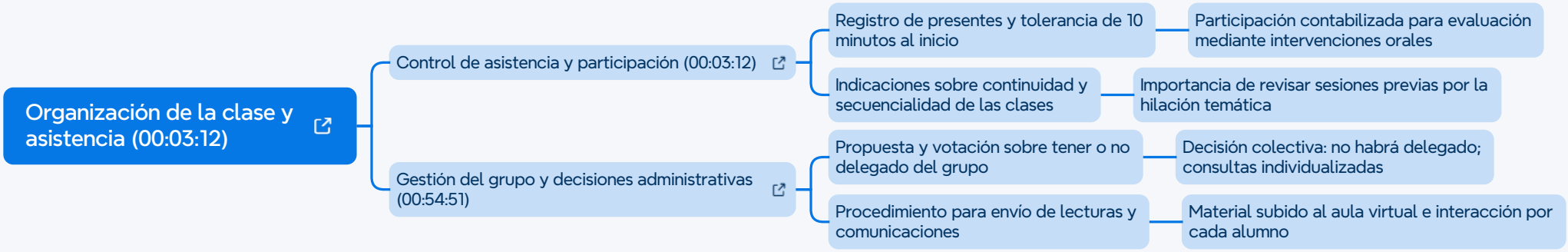
## 04. Amplía y descarga el mapa

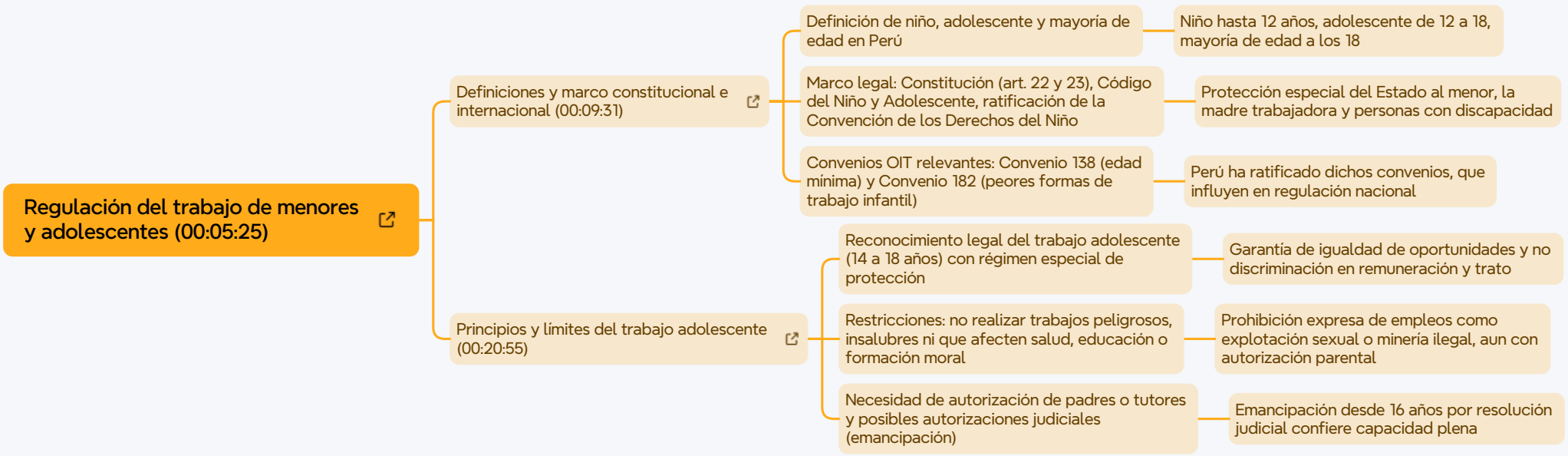
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

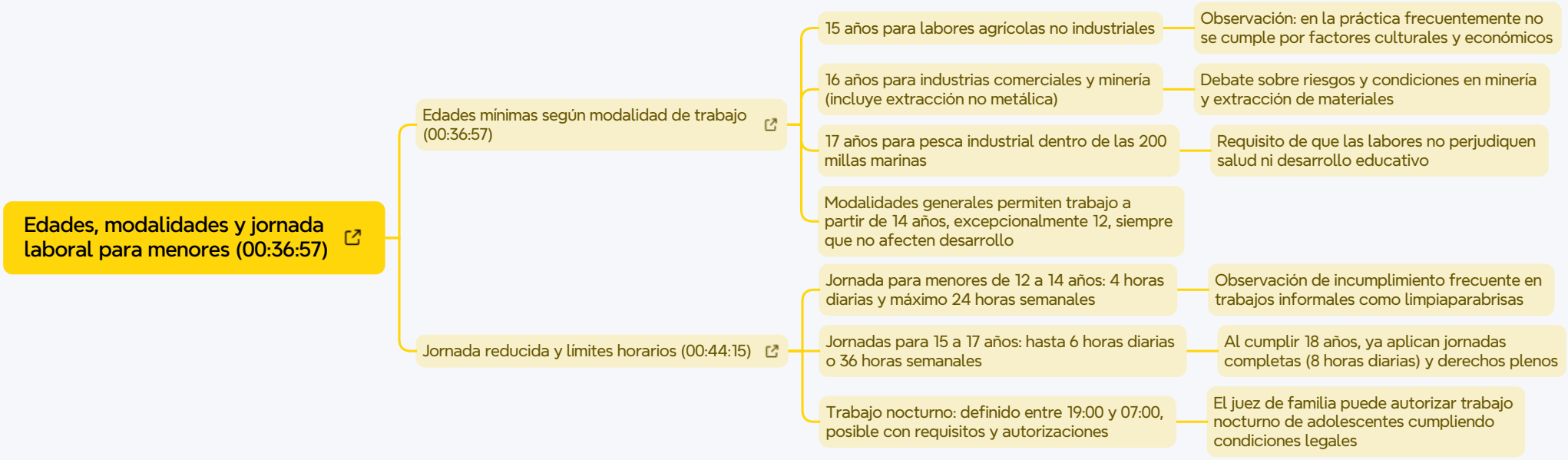
EDU MIN

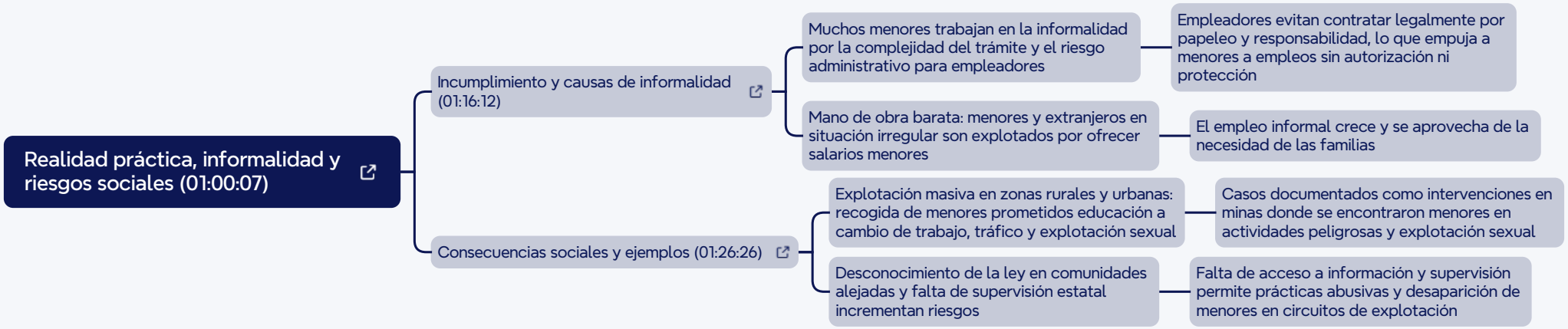

CLASE 11: REGULACIÓN DE TRABAJO DE MENORES Y ADOLESCENTES TRABAJO DE EXTRANJEROS EN EL PERÚ - 1RA PARTE
Cierre y actividades futuras (01:56:08)
Derechos de los adolescentes trabajadores y obligaciones del empleador (01:45:33)
Limitaciones, actividades prohibidas y evaluación del puesto (01:36:37)
Requisitos y trámite para la autorización de trabajo de adolescentes (01:30:03)
Debate en clase, percepciones y ejercicios pedagógicos (01:01:31)
Presentación del docente y objetivo del módulo (00:00:00)
Organización de la clase y asistencia (00:03:12)
Regulación del trabajo de menores y adolescentes (00:05:25)
Edades, modalidades y jornada laboral para menores (00:36:57)
Realidad práctica, informalidad y riesgos sociales (01:00:07)

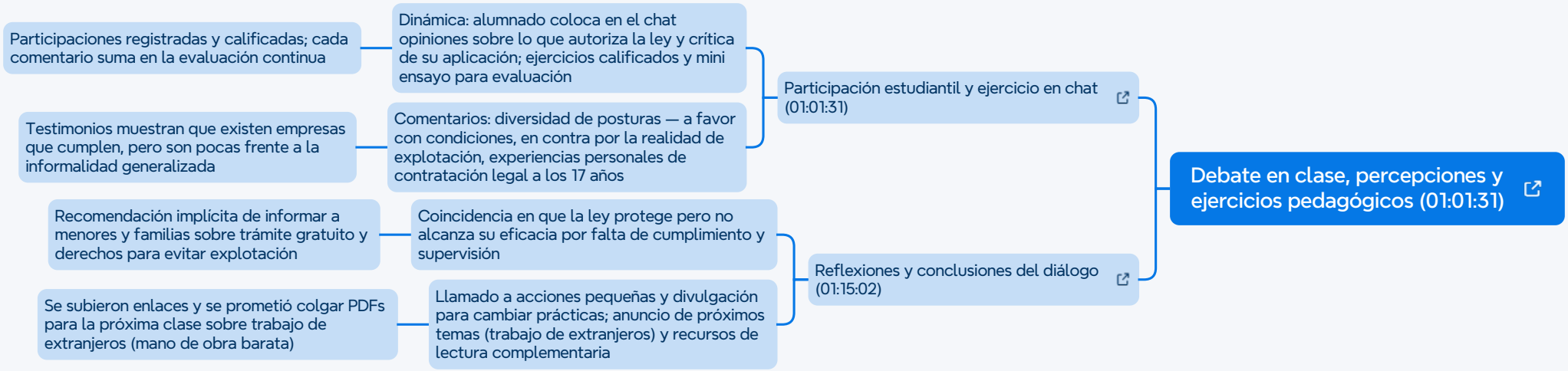

Presentación del docente y objetivo del módulo (00:00:00)
Introducción personal y experiencia (00:00:00)
Rol profesional del expositor como Procurador Público de Municipalidades de Tacna
Experiencia laboral de 23 años en instituciones públicas: UGEL, Ministerio Público, Fiscalía, Hospital Regional, municipalidades
Formación académica y diplomados relacionados
Especializaciones en legislación laboral, contrataciones con el Estado y derecho penal
Objetivos del módulo y dinámica de clase (00:00:48)
Temas generales a tratar: trabajo infantil, trabajo de extranjeros, trabajo de madres gestantes, trabajo de personas con discapacidad
Desarrollo progresivo de temas a través de varias clases
Metodología: formato conversatorio, participación activa y retroalimentación
Uso de diapositivas y lecturas con enlaces para consulta

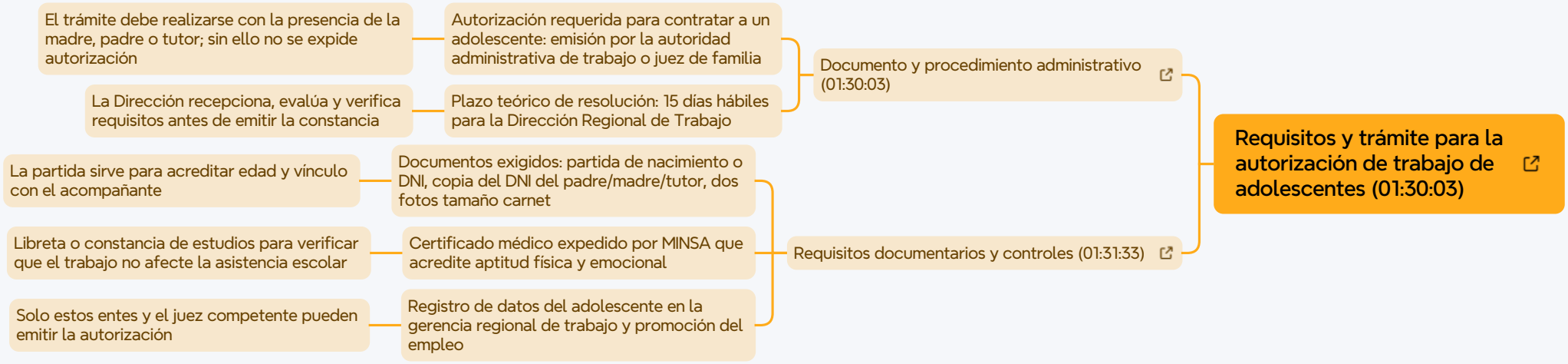

Organización de la clase y asistencia (00:03:12)
Control de asistencia y participación (00:03:12)
Registro de presentes y tolerancia de 10 minutos al inicio
Participación contabilizada para evaluación mediante intervenciones orales
Indicaciones sobre continuidad y secuencialidad de las clases
Importancia de revisar sesiones previas por la hilación temática
Gestión del grupo y decisiones administrativas (00:54:51)
Propuesta y votación sobre tener o no delegado del grupo
Decisión colectiva: no habrá delegado; consultas individualizadas
Procedimiento para envío de lecturas y comunicaciones
Material subido al aula virtual e interacción por cada alumno

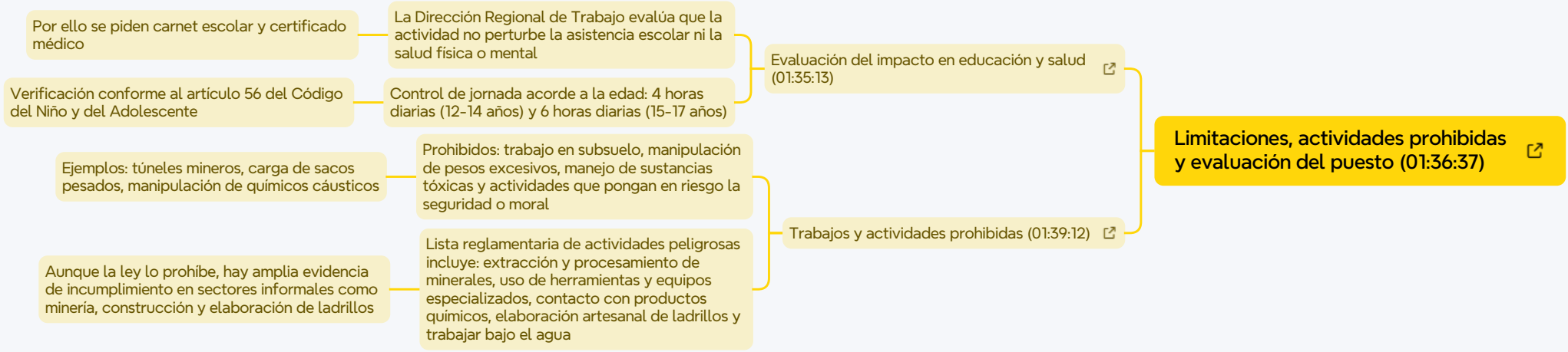

Regulación del trabajo de menores y adolescentes (00:05:25)
Definiciones y marco constitucional e internacional (00:09:31)
Definición de niño, adolescente y mayoría de edad en Perú
Niño hasta 12 años, adolescente de 12 a 18, mayoría de edad a los 18
Marco legal: Constitución (art. 22 y 23), Código del Niño y Adolescente, ratificación de la Convención de los Derechos del Niño
Protección especial del Estado al menor, la madre trabajadora y personas con discapacidad
Convenios OIT relevantes: Convenio 138 (edad mínima) y Convenio 182 (peores formas de trabajo infantil)
Perú ha ratificado dichos convenios, que influyen en regulación nacional
Principios y límites del trabajo adolescente (00:20:55)
Reconocimiento legal del trabajo adolescente (14 a 18 años) con régimen especial de protección
Garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación en remuneración y trato
Restricciones: no realizar trabajos peligrosos, insalubres ni que afecten salud, educación o formación moral
Prohibición expresa de empleos como explotación sexual o minería ilegal, aun con autorización parental
Necesidad de autorización de padres o tutores y posibles autorizaciones judiciales (emancipación)
Emancipación desde 16 años por resolución judicial confiere capacidad plena

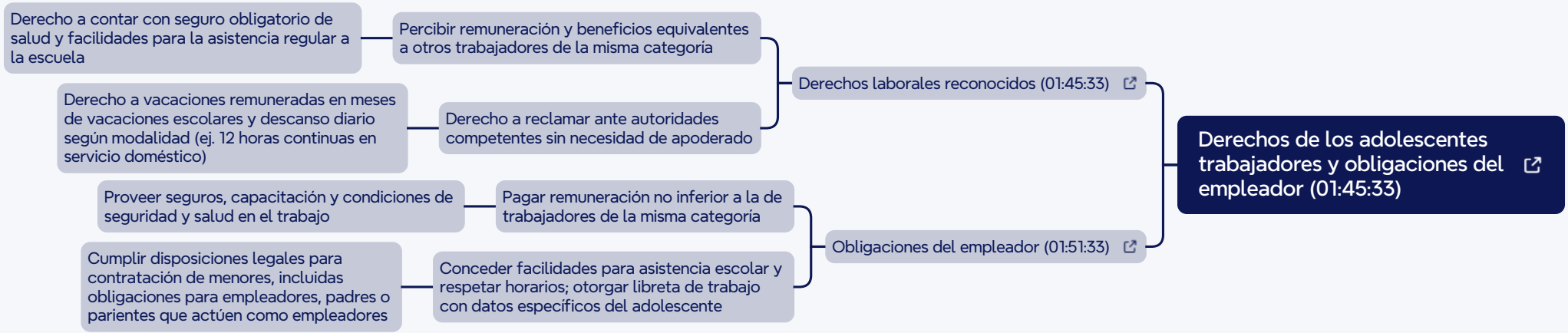

Edades, modalidades y jornada laboral para menores (00:36:57)
Edades mínimas según modalidad de trabajo (00:36:57)
15 años para labores agrícolas no industriales
Observación: en la práctica frecuentemente no se cumple por factores culturales y económicos
16 años para industrias comerciales y minería (incluye extracción no metálica)
Debate sobre riesgos y condiciones en minería y extracción de materiales
17 años para pesca industrial dentro de las 200 millas marinas
Requisito de que las labores no perjudiquen salud ni desarrollo educativo
Modalidades generales permiten trabajo a partir de 14 años, excepcionalmente 12, siempre que no afecten desarrollo
Jornada reducida y límites horarios (00:44:15)
Jornada para menores de 12 a 14 años: 4 horas diarias y máximo 24 horas semanales
Observación de incumplimiento frecuente en trabajos informales como limpiaparabrisas
Jornadas para 15 a 17 años: hasta 6 horas diarias o 36 horas semanales
Al cumplir 18 años, ya aplican jornadas completas (8 horas diarias) y derechos plenos
Trabajo nocturno: definido entre 19:00 y 07:00, posible con requisitos y autorizaciones
El juez de familia puede autorizar trabajo nocturno de adolescentes cumpliendo condiciones legales

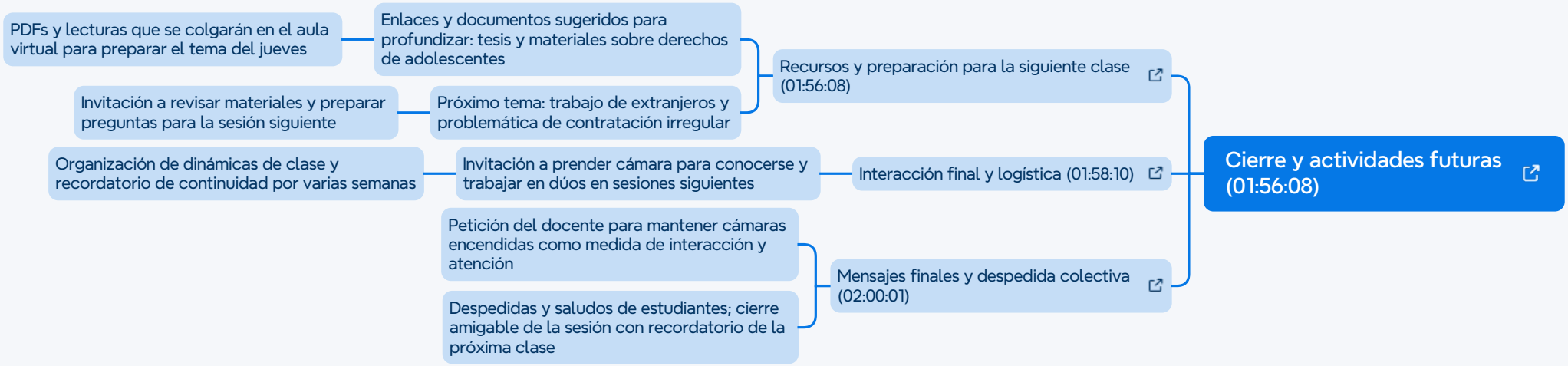

Realidad práctica, informalidad y riesgos sociales (01:00:07)
Incumplimiento y causas de informalidad (01:16:12)
Muchos menores trabajan en la informalidad por la complejidad del trámite y el riesgo administrativo para empleadores
Empleadores evitan contratar legalmente por papeleo y responsabilidad, lo que empuja a menores a empleos sin autorización ni protección
Mano de obra barata: menores y extranjeros en situación irregular son explotados por ofrecer salarios menores
El empleo informal crece y se aprovecha de la necesidad de las familias
Consecuencias sociales y ejemplos (01:26:26)
Explotación masiva en zonas rurales y urbanas: recogida de menores prometidos educación a cambio de trabajo, tráfico y explotación sexual
Casos documentados como intervenciones en minas donde se encontraron menores en actividades peligrosas y explotación sexual
Desconocimiento de la ley en comunidades alejadas y falta de supervisión estatal incrementan riesgos
Falta de acceso a información y supervisión permite prácticas abusivas y desaparición de menores en circuitos de explotación


Debate en clase, percepciones y ejercicios pedagógicos (01:01:31)
Participación estudiantil y ejercicio en chat (01:01:31)
Dinámica: alumnado coloca en el chat opiniones sobre lo que autoriza la ley y crítica de su aplicación; ejercicios calificados y mini ensayo para evaluación
Participaciones registradas y calificadas; cada comentario suma en la evaluación continua
Comentarios: diversidad de posturas — a favor con condiciones, en contra por la realidad de explotación, experiencias personales de contratación legal a los 17 años
Testimonios muestran que existen empresas que cumplen, pero son pocas frente a la informalidad generalizada
Reflexiones y conclusiones del diálogo (01:15:02)
Coincidencia en que la ley protege pero no alcanza su eficacia por falta de cumplimiento y supervisión
Recomendación implícita de informar a menores y familias sobre trámite gratuito y derechos para evitar explotación
Llamado a acciones pequeñas y divulgación para cambiar prácticas; anuncio de próximos temas (trabajo de extranjeros) y recursos de lectura complementaria
Se subieron enlaces y se prometió colgar PDFs para la próxima clase sobre trabajo de extranjeros (mano de obra barata)


Requisitos y trámite para la autorización de trabajo de adolescentes (01:30:03)
Documento y procedimiento administrativo (01:30:03)
Autorización requerida para contratar a un adolescente: emisión por la autoridad administrativa de trabajo o juez de familia
El trámite debe realizarse con la presencia de la madre, padre o tutor; sin ello no se expide autorización
Plazo teórico de resolución: 15 días hábiles para la Dirección Regional de Trabajo
La Dirección recepciona, evalúa y verifica requisitos antes de emitir la constancia
Requisitos documentarios y controles (01:31:33)
Documentos exigidos: partida de nacimiento o DNI, copia del DNI del padre/madre/tutor, dos fotos tamaño carnet
La partida sirve para acreditar edad y vínculo con el acompañante
Certificado médico expedido por MINSA que acredite aptitud física y emocional
Libreta o constancia de estudios para verificar que el trabajo no afecte la asistencia escolar
Registro de datos del adolescente en la gerencia regional de trabajo y promoción del empleo
Solo estos entes y el juez competente pueden emitir la autorización


Limitaciones, actividades prohibidas y evaluación del puesto (01:36:37)
Evaluación del impacto en educación y salud (01:35:13)
La Dirección Regional de Trabajo evalúa que la actividad no perturbe la asistencia escolar ni la salud física o mental
Por ello se piden carnet escolar y certificado médico
Control de jornada acorde a la edad: 4 horas diarias (12-14 años) y 6 horas diarias (15-17 años)
Verificación conforme al artículo 56 del Código del Niño y del Adolescente
Trabajos y actividades prohibidas (01:39:12)
Prohibidos: trabajo en subsuelo, manipulación de pesos excesivos, manejo de sustancias tóxicas y actividades que pongan en riesgo la seguridad o moral
Ejemplos: túneles mineros, carga de sacos pesados, manipulación de químicos cáusticos
Lista reglamentaria de actividades peligrosas incluye: extracción y procesamiento de minerales, uso de herramientas y equipos especializados, contacto con productos químicos, elaboración artesanal de ladrillos y trabajar bajo el agua
Aunque la ley lo prohíbe, hay amplia evidencia de incumplimiento en sectores informales como minería, construcción y elaboración de ladrillos


Derechos de los adolescentes trabajadores y obligaciones del empleador (01:45:33)
Derechos laborales reconocidos (01:45:33)
Percibir remuneración y beneficios equivalentes a otros trabajadores de la misma categoría
Derecho a contar con seguro obligatorio de salud y facilidades para la asistencia regular a la escuela
Derecho a reclamar ante autoridades competentes sin necesidad de apoderado
Derecho a vacaciones remuneradas en meses de vacaciones escolares y descanso diario según modalidad (ej. 12 horas continuas en servicio doméstico)
Obligaciones del empleador (01:51:33)
Pagar remuneración no inferior a la de trabajadores de la misma categoría
Proveer seguros, capacitación y condiciones de seguridad y salud en el trabajo
Conceder facilidades para asistencia escolar y respetar horarios; otorgar libreta de trabajo con datos específicos del adolescente
Cumplir disposiciones legales para contratación de menores, incluidas obligaciones para empleadores, padres o parientes que actúen como empleadores


Cierre y actividades futuras (01:56:08)
Recursos y preparación para la siguiente clase (01:56:08)
Enlaces y documentos sugeridos para profundizar: tesis y materiales sobre derechos de adolescentes
PDFs y lecturas que se colgarán en el aula virtual para preparar el tema del jueves
Próximo tema: trabajo de extranjeros y problemática de contratación irregular
Invitación a revisar materiales y preparar preguntas para la sesión siguiente
Interacción final y logística (01:58:10)
Invitación a prender cámara para conocerse y trabajar en dúos en sesiones siguientes
Organización de dinámicas de clase y recordatorio de continuidad por varias semanas
Mensajes finales y despedida colectiva (02:00:01)
Petición del docente para mantener cámaras encendidas como medida de interacción y atención
Despedidas y saludos de estudiantes; cierre amigable de la sesión con recordatorio de la próxima clase